

주 의 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 및 변상금 연체자 발견 재산 압류 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부 등 12개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 신규 수탁, 대부계약 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처(이하 “기획처”라 한다)는 「업무분장세칙」 제25조 제1항에 따라 국유재산 업무 관련 내규, 전산 등의 업무개선을 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제73조 제2항에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 및 이에 대한 연체료가 납부기한까지 납부되지 않으면 「국세징수법」의 체납 처분에 관한 규정을 준용하여 징수 할 수 있도록 하고 있는데 「국세징수법」 제24조에서는 납세자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 국세 또는 체납액을 완납하지 않은 경우에는 납세자의 재산을 압류하도록 하고 있고

「국가재정법」 제96조 및 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」에 따르면 금전채권·채무의 소멸시효는 5년이고 현실적·실효적 시효중단조치는 발견 재산에 대한 압류 등에 한정되므로 연체자의 재산이 발견될 경우 압류 하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 대부료 및 변상금 등 연체채권에 대하여 발견 재산이 존재하는 경우 재산의 회수실익 여부와 관계없이 채권소멸시효 중단을 위하여 압류등기 촉탁을 의뢰하는 등을 조치하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인천지역본부 등 12개 지역본부에서 관리하고 있는 국유재산 대부료, 변상금의 연체원금이 30만 원 이상인 연체채권²⁷⁾의 관리 실태에 대하여 점검한 결과

(1) 소멸시효 완성 연체채권 관리 현황

2015. 6. 24. ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆으로부터 인수한 ‘♣♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣♣ xxx-xx’ (잡종지, xxxm²) 소재 국유재산 관련 무단점유자 ○○○ 연체채권(변상금 40,601천 원)의 경우 2020. 3. 2. 연체자 소유 차량이 국유재산 시스템(이하 “국유iN”이라 한다)에 등록 되어 재산의 회수실익 여부와 관계없이 압류 등기를 해야 했지만 조치²⁸⁾ 없이 시효완성일(2023. 6. 28.)이 경과하여 소멸시효가 완성 되었고,

27) 2024. 2. 29 기준 지역본부에서 관리 중인 연체채권 중 2022. 06. 01. 이후 소멸시효가 완성되었으며 발견 재산이 국유iN에 등록되어 있는 등 압류요건을 갖춘 연체채권을 점검

28) 발견 재산 차량 2대(①○○xx♣xxxx/2016. 11. 25. 발견, ②○○○xxxx/2020. 3. 2. 발견)가 국유iN에 등록 되었는데 차량 1대(①)에 대해서만 압류신청(2019. 6. 27.)하였으나 차량 멸실을 사유로 ♣♣♣ 시청에서 2019. 7. 22 반려함

2004. 12. 7. 국세물납으로 인수한 ‘■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ xxx-xx’(△, xxm²) 소재 국유재산 관련 무단점유자 ○○○의 경우 연체자 소유 건물에 대해 2017. 8. 31. 압류 등기 완료²⁹⁾ 후 무단점유 및 변상금 미납이 지속되어 변상금 채권이 추가 발생하였기에 추가로 발생한 변상금(10,178천 원 연체, 시효완성일 2023. 12. 6.)에 대해서도 추가 압류조치³⁰⁾를 하여야 하는데도 감사일 현재까지 압류를 하지 않은 사실이 있는 등

[표 19] 및 [별지 5] “국유재산 대부료 및 변상금 시효완성 연체채권 명세”와 같이 발견 재산이 확인되었지만 압류 등기를 하지 않아 소멸시효가 완성된 연체채권 xxx건(연체채권 금액 xxxx 원)이 확인 되었다.

[표 19] 발견 재산이 확인되었으나 소멸시효 완성된 연체채권 현황

(단위: 건, 원)

소관부점	연체채권 수	연체채권 금액 (원금 기준)	비 고
------	--------	-----------------	-----

“기재 생략”

29) 무단점유 기간(2008. 1. 1.~2012. 9. 9.) 동안 발생한 변상금(18,462,440 원)에 대한 압류

30) 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」에 따르면 국유채권은 「국세징수법」 제47조를 준용할 수 없고 대법원 판례에서도 나중에 발생한 채권까지 압류 효력이 미치지 않는다고 판시하고 있어, 이후 발생한 변상금 채권 부분에 대해서도 시효중단을 위한 압류조치가 필요함

(2) 소멸시효 예정 연체채권 관리 방안

‘국유채권 연체관리 종합 매뉴얼 (2016. 4, 국유재산기획실)’ 및 ‘국유재산 실무 가이드북 (2023. 8)’에선 연체자의 발견재산에 대하여 압류 요건이 충족할 경우 즉시 압류하도록 되어 있지만,

「수탁 국유일반재산 관리처분 업무요강」 등 내규를 확인한 결과, 연체자의 재산이 발견될 경우 소멸시효 중단을 위하여 압류 등의 조치 관련 내용이 없어 연체채권의 적극적 관리를 위하여 구속력을 갖춘 내규에 내용을 반영할 필요가 있다.

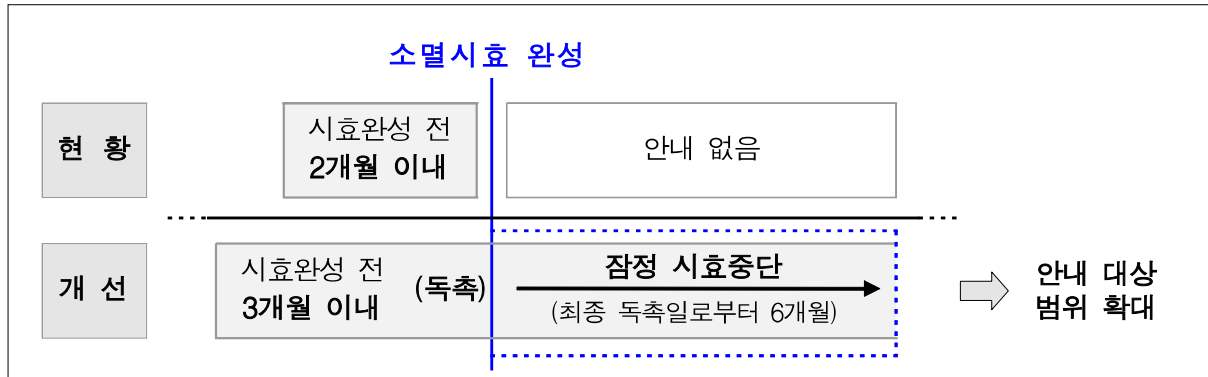
또한 발견 재산 압류기간은 시효완성 직전 납부를 독촉한 경우 시효 완성 후 최대 6개월까지도 가능하지만, 기획처에서 매월 지역본부로 안내하는 시효완성 예정 채권³¹⁾은 소멸시효가 완성되기까지 2개월³²⁾ 이내인 채권만 해당되어 지역본부 담당자들이 위 안내 문서를 2회 확인하지 못할 경우 발견재산 압류를 누락할 수 있는 사실이 확인되는 등

지역본부 담당자들이 연체채권의 현황을 잘 인지하고 관리할 수 있도록 기획처에서 안내하는 시효완성 예정 채권의 대상범위를 재검토하고, 국유iN에 시효완성 모니터링을 강화할 필요가 있다.

31) 국유재산기획처는 매월 소멸시효완성 보고가 필요한 채권과 발견재산이 확인되어 압류가 필요한 채권 리스트를 공문(“소멸시효완성예정 채권 최종점검”)으로 안내

32) 「수탁 국유일반재산 관리처분 업무요강」 제51조의2(소멸시효 완성 예정 보고)에 따르면 소멸시효 완성 2개월 이전에 재산조사 등을 하여 부점장에게 보고하도록 되어 있음

[그림 5] 압류가 필요한 시효완성 연체채권 안내 기준 (안)



[소관부점 의견] 지역본부 및 국유재산기획처에서는 연체채권 시효관리에 대하여 과중한 업무이지만 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 업무수행에 유의하겠다는 의견과 함께 감사결과를 수용하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장 등 12개 지역본부 본부장은 시효완성 연체채권을 재검토하여 압류 요건을 갖춘 발견 재산에 대하여 조치를 취하고, 향후 연체자의 발견 재산에 대한 압류 등기 촉탁 등 연체채권 관리 업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

국유재산기획처장은 연체자 소유 발견 재산에 대한 압류 등 조치가 적정히 이행되도록 내규에 반영하고, 지역본부 담당자들이 연체채권 현황을 확인할 수 있도록 국유iN 시스템 개선 및 '소멸시효완성예정 채권 최종점검' 안내 채권 대상 등을 재검토하여 시행하시기 바랍니다. (개선)